| **APOSTILLE**<br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) | |
|---|---|
| **1. Statul:**<br>Country / Pays : | Republica Moldova |
| **Prezentul act oficial**<br>This public document / Le present acte public | |
| **2. a fost semnat de către**<br>has been signed by<br>a ete signe par | Catana Angela |
| **3. in calitatea sa de**<br>acting in the capacity of<br>agissant en qualite de | Vicepresedinte interimar al Judecatoriei |
| **4. şi poarta sigiliul/ştampila**<br>bears the seal / stamp of<br>est revetu du sceau / timbre de | Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani |
| **Confirmat**<br>Certified / Atteste | |
| **5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice**<br>at / a | **6. pe data** 02-11-2021<br>the / le |
| **7. de către** Elena Grate<br>by / par | |
| **8. cu nr.** DOYO489SCL5K2<br>No<br>sous no | |
| **9. Nu se aplică:**<br>Not applicable :<br>Pas aplicable : | **10. Semnătura digitală:**<br>Digital signature :<br>Signature numérique : |

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074137051

---

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074137051

---

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074137051

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.02.03 13:49:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

№4rh-7/2019

Определение

18 декабря 2019 г. Мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, Офис Чокана

Суд в составе:

Председательствующий,

Судья Александру Санду

Секретарь Кристина Секриеру

С участьем ревизуента Мачерет Алексей

Переводчика Пенов Сергей

Рассмотрев в открытом судебном заседание заявление пересмотра поданной Мачерет Алексея против своей уголовной истории в период 2006-2008 г.

Дела распределено в

08.11.2019

Установил

Мачерет Алексей 25.04.2029 подал заявление в судебной инстанции о пересмотре уголовных дел в период 2006-2008.

В мотивации своей позиции он ссылался на факте что он незаконно был осужден по ст. 217 (2) УК и 219(1) УК (1961), в ситуации, когда в весь период был наказан административно за одно и тоже правонарушение 4б-824/2006 и 1409/2006 от 07.11.2006.

В судебном заседание ревизует Мачерет Алексей подтверждал свое позицию о пересмотре приговора Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, через которого Мачерет был признан виновен в совершение преступление предусмотренной ст. 217/2, 219 (1) УК (1961), окончательно 5 лет лишение свободы сроком один год.

Дополнительно Мачерет Алексей предъявил что не хочет пересмотр административных дел 4б-824/2006 и 4б-1409/2006 от 07.11.2006.

Выслушав сторону, рассмотрев материалы дела, суд считает нужным передать жалобу в компетентной судебной инстанции и именно в офис Буюкань Суд Кишинэу из следующих мотивов.

В соответствие со ст. 460 (1) УПК процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного прокурору на уровне суда, рассматривавшего дело по существу. При наличии оснований, предусмотренных в ст. 458 (3) п .3) и 4), процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного суду, рассматривавшему дело в первой инстанции.

По перечисленным причинам, принимая во внимание, что Мачерет Алексей не желает рассматривать дела о правонарушениях, но суд пересмотрет приговор от 11.08.2006, вынесенный Судом Рышкань

мун. Кишинэу, суд считает необходимым передать жалобу рецензента судье по общему праву в офис Буюкань Суд Кишинэу.

В соответствии со ст. 342, 460 УПК, суд

Устанавливает:

Направить ходатайство Мачерета Алексей о пересмотре приговора от 11.08.2006, принятого Судом Рышкань мун Кишинэу, которым Мачерет Алексей был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 217 (2) и 219 (1) УПК, 84 УК окончательно приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на один год в пользу суда общей юрисдикции, а именно офис суда Кишинэу в Буюканах.

Определение с правом обжалования в течение 15 дней.

Судья Александру Санду

Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Суда Кишинэу, Офис Буюкань согласно утвержденному Штату работников Суд Кишинэу, Офис Буюкань

Переводчик

Подпись переводчика подлинная

И. о. заместителя председателя Суда Кишинэу

(Сектор Буюкань)

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU SUPERIOR AL MAGISTRATURII SEDIUL BUIUCANI REPUBLICA MOLDOVA

Total: 2 (doi) file
Ex: